

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1479/2533

นายมนตรี ปัญจะเทวคุปต์

ผู้ร้อง

นายประสาร ดิษเทศ

ผู้คัดค้าน

นายมนตรี ปัญจะเทวคุปต์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงคัดค้าน (อันดับ 181)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายเทียนไล่
ปัญจะเทวคุปต์ บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของ
นายเทียนไล่ปัญจะเทวคุปต์ ผู้ตายศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 170,169)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควร
เป็นผู้จัดการมรดก มิได้พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก ไม่มีเหตุที่ผู้ร้องต้องขอทุเลาการ
บังคับ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดก มิได้พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก ไม่มีเหตุที่ผู้ร้องต้องขอทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ต้น เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>